

MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE

sp. zn. 18 A 23/2026

Žalobce: Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962, Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6, ID DS: r8u3nhx

Žalovaný: Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 427/18, 128 00 Praha 2, ID DS: kq4aawz

Datum: V Ospělově dne 19. srpna 2026

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ ŽALOBY

DALŠÍ LISTINNÉ DŮKAZY POKRAČUJÍCÍ SVÉVOLE, INSTITUCIONÁLNÍHO
OBRÁCENÍ ODPOVĚDNOSTI A TRVÁNÍ ŽALOVANÉHO ZÁSAHU

v návaznosti na sdělení Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 13. 8. 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-73, a rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 17. 8. 2026, č. j. SIN 233/2026-9

BEZ ZMĚNY ŽALOVANÉHO, ŽALOBNÍHO PETITU A PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ

I. Procesní vymezení a účel tohoto doplnění

Žalobce předkládá dvě nové listiny jako důkaz, že stav napadený žalobou proti Ministerstvu spravedlnosti nebyl odstraněn. Podání nemění žalovaného, petit ani předmět řízení, nečiní z NSZ nebo VSZ další žalované a nežádá Městský soud v Praze, aby v tomto řízení rušil či přezkoumával rozhodnutí VSZ vydané podle informačního zákona.

VÝCHOZÍ SPOJNICÍ VŠECH PODNĚTŮ OD ROKU 2010 DOSUD JE ČLÁNEK 39 LISTINY: žádný zákon ani jiný obecně závazný právní předpis nestanovil úplný, jednotný a reprodukovatelný postup, podle něhož se má pro účely trestní odpovědnosti určit obsah THC v konopí.

Po více než deseti zcela odlišných odpovědích státních orgánů od roku 2010, jak policejní znalci postupují, Kriminalistický ústav dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM přišel se zcela novou verzí, kdy pod tíhou důkazů výslovně potvrdil, že jeho metodické vedení má pouze doporučující povahu a jednotlivá policejní znalecká pracoviště OKTE si vytvářejí vlastní standardní operační postupy.

Rozdílný výběr rostlin a části rostliny, velikost a reprezentativnost vzorku, homogenizace, sušení, použití plynové či kapalinové chromatografie, dekarboxylace THCA na THC, započtení „total THC“ a nejistota měření přitom mohou u stejné odrůdy vést k výsledkům lišícím se řádově až přibližně třicetinasobně; v podání Ministerstvu spravedlnosti je rozdíl konkretizován hodnotami 0,3 % a 8,4 % THC, tedy osmadvacetinásobkem, a to na vědeckých studiích předních světových expertů.

Interní SOP policejní laboratoře proto nemohou nahrazovat zákon, ignorovat unijní nařízení s podrobnou metodikou jak pro zemědělsky, tak farmaceuticky využitě konopí, nebo ignorovat mezinárodní trestní metodiky UNODC a ENFSI a vytvářet tak „regionální“ hranici trestnosti ani zpětně legitimizovat odsouzení, zabránění majetku a zásahy do osobní svobody. To je ústavní námitka podle čl. 39 Listiny, nikoli pouhá odborná polemika o kvalitě laboratoře.

Právě tento nezákonný a proměnlivý důkazní základ podle žalobce propojuje všechny oznamované skutky do jediného tvrzeného institucionálního mechanismu – žalobcem označovaného jako kartel justice, státního zastupitelství a trestní a správní exekutivy. Na počátku stojí údajně svévolné určení

„nelegálního“ THC bez zákonného předpisu; následují trestní stíhání, zajišťování a ničení léčebného konopí a léčiv, tresty, ochranné léčení, pokusy o omezení svéprávnosti a zásahy do zdraví, života, svobody a majetku; poté používání tvrzeně nepravdivých znaleckých posudků a úředních argumentů a nakonec odmítání prověřit odpovědnost osob, které tyto podklady vytvořily, použily nebo vědomě kryly.

Nejde o izolované kauzy, ale o navazující podezření na přípravu dalších úmyslných ublížení na zdraví s následkem smrti podle § 20 ve spojení s § 140, mučení a jiné nelidské a kruté zacházení podle § 149 odst. 3–5, útisk podle § 177, poškození cizích práv podle § 181, porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330, nepravdivý znalecký posudek podle § 346, maření spravedlnosti podle § 347a, šíření poplašné zprávy podle § 357 a v podnětu z roku 2016 také zločiny proti lidskosti podle § 401 trestního zákoníku; u každého skutku musí být samozřejmě použita právní úprava účinná v době jeho spáchání.

S výjimkou trestního podnětu dne 11. února 2025 na neznámé odpovědné osoby Ministerstva zdravotnictví za porušení § 220 odst. 2 písm. a) a b) tr. zákoníku ve spojení s § 138 odst. 1, písm. d) trest. zákoníku za škody na majetku MZ ČR v exekuci za 4,5 mil. Kč za nevydání informací na základě nesplnění rozsudku Městského soudu v Praze dne 26.července 2017, č.j. 8 A 127/2016– 390, směřovaly od roku 2010 trestní podněty především proti konkrétním soudcům a státním zástupcům, případně proti znalcům a dalším osobám podílejícím se na jejich postupu.

NCOZ nebyla žádána, aby přezkoumávala rozsudky jako opravný orgán, ale aby prověřila oznámené skutky těchto osob. Vzájemná souvislost podnětů spočívá v totožném důkazním základu, totožných úředních narrativech, opakování téhož postupu a ve společném následku: žádný orgán dosud nepředložil úplnou evidenční a důkazní stopu, že by jednotlivá podezření skutečně, samostatně a přezkoumatelně prověřil.

STÁT NESMÍ NEJPRVE VYTVOŘIT PROCESNÍ CHAOS A POTÉ OZNAČIT JEHO OZNAMOVATELE ZA PŮVODCE TOHOTO CHAOSU.

II. Žalovaný, jeho zákonná působnost a dlouhodobá vědomost

Žalovaným je Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti. Jeho postavení v této věci neplyne z odpovědnosti za každé jednotlivé rozhodnutí nezávislého soudu nebo státního zástupce, nýbrž z jeho vlastní, po více než čtrnáct let vykonávané působnosti: přijímání a vyřizování podnětů ke stížnosti pro porušení zákona, kárných podnětů, výkonu státní správy soudů a státních zastupitelství a dohledu v oblasti znalecké činnosti. Žalovaný byl opakovaně informován o jednom propojeném skutkovém celku, avšak podle žalobce nikdy nepředložil jeho úplné, souhrnné a věcně přezkoumatelné posouzení.

Nešlo o nahodilou korespondenci jediného jednotlivce. Trestní podněty, žádosti o policejní ochranu, podněty ke stížnosti pro porušení zákona a kárné podněty podávaly od roku 2010 každoročně nevládní organizace sdružené v alianci Cannabis is The Cure, z. s., IČ 266 70 232, zapojené do výzkumného programu „Konopí je lék“, zejména tři zřizovatelské organizace Edukativní konopné kliniky, jejich statutární orgány a členové, jakož i žalobce osobně a členové jeho rodiny:

Ateliér ALF, o. s., IČ 226 80 101 – nyní Edukativní konopná klinika, z. s.;

Konopí je lék, o. s., IČ 227 27 281 – nyní Educational Cannabis Clinic, z. s.;

Art Language Factory, o. s., IČ 227 24 303 – nyní Ganja for All Animals, z. s.

Žalobce je spoluzakladatelem uvedených nevládních organizací, statutárním orgánem aliance Cannabis is The Cure, z. s., a vedoucím výzkumu. Totožnost podatelů, kontinuita podání, opakované označování týchž skutků, osob, rozhodnutí a důkazních vad i jejich společný účel vylučují, aby stát po patnácti letech podání označoval za vzájemně nesouvisející či za účelové zmnožování soukromé korespondence žalobce.

ŽALOVANÝ NEBYL VNĚJŠÍM POZOROVATELEM. OD ROKU 2012 BYL JEDNÍM ZE TŘÍ VRCHOLŮ INSTITUCIONÁLNÍHO PŘESOUVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI MEZI POLICIÍ, STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍM A MINISTERSTVEM SPRÁVEDLNOSTI.

III. Počátek společného skutkového celku v letech 2010–2011

První trestní oznámení odborné společnosti Konopí je lék, o. s., zastoupené předsedkyní MUDr. Janou Budařovou, bylo podáno Nejvyššímu státnímu zastupitelství dne 6. září 2010. Výslovně označovalo podezření na zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku, poškození cizích práv podle § 181 trestního zákoníku a šíření poplašné zprávy podle § 357 trestního zákoníku v souvislosti s policejním zásahem na výzkumné farmě v Ospělově a zničením léčebného konopí. Následný dodatek připojil skutkový okruh maření spravedlnosti a podezření na nepravdivý znalecký posudek podle § 346 trestního zákoníku. V roce 2010 tedy nešlo o jedinou námitku k THC, ale o pět samostatně popsanych okruhů podezření; pozdější § 347a trestního zákoníku přitom nelze na jednání z roku 2010 použít retroaktivně.

Dne 11. května 2011 podali všichni tři zřizovatelé Edukativní konopné kliniky společné oznámení, v němž již propojili pokračující postup orgánů s konkrétně tvrzenými těžkými újmami na zdraví, úmrtími označených osob a nebezpečím dalších následků pro život a zdraví. Podání byla adresována nebo dána na vědomí Policii České republiky, příslušným státním zastupitelstvím, okresnímu a krajskému soudu a Nejvyššímu soudu. Oznamovatelé je právně spojovali zejména s § 149 odst. 3–5 trestního zákoníku a podle povahy jednotlivých skutků též s § 20 ve spojení s § 140, § 177, § 181, § 329, § 330, § 346 a § 357 trestního zákoníku. Uvedení paragrafů vyjadřuje kvalifikaci tvrzenou oznamovateli a požadavek na její zákonné prověření, nikoli předčasný výrok o vině označených osob.

Orgány trestního řízení proto o tvrzeném riziku pro život, zdraví, osobní svobodu, majetek a spravedlivý proces nevěděly až z podání roku 2026. Vědomost jim byla vytvářena předem, opakovaně a napříč jednotlivými stupni právě proto, aby mohly zabránit dalším následkům. Žalobce požaduje, aby stát předložil úplnou evidenční stopu dokazující, který orgán, pod jakou značkou, jakými konkrétními úkony a s jakým výsledkem tato podezření skutečně prověřil.

IV. Usnesení 8 Tdo 1231/2011, evropské právo a vznik tvrzeného institucionálního mechanismu

Nejvyšší soud dne 27. října 2011 usnesením sp. zn. 8 Tdo 1231/2011 odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) trestního řádu dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. března 2011, sp. zn. 3 To 25/2011, v trestní věci Okresního soudu v Prostějově sp. zn. 2 T 104/2010. Žalobce namítá, že odmítnutí předložit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU bylo založeno na třech navzájem souvisejících chybných premisách: směřování konopí s prekurzory drog; argumentaci, podle níž mělo být přímo použitelné unijní nařízení o prekurzorech transponováno do českého zákona; a odmítnutí relevance notifikační povinnosti, aniž byla věcně vypořádána námitka technických předpisů v zákoně č. 167/1998 Sb. a tehdy účinné směrnice 98/34/ES.

Ústavní soud v usnesení ze dne 13. dubna 2012, sp. zn. II. ÚS 664/12, reprodukoval závěr dovolacího soudu, že zákon o návykových látkách není technickou normou podléhající oznámení, a odkázal přitom na § 1 odst. 1 tohoto zákona upravující plnění povinností ve vztahu k prekursorům podle přímo použitelných předpisů Evropské unie. Žalobce tvrdí, že tato odpověď minula předmět jeho námitky, která se netýkala pouze prekursorů, ale vnitrostátních zákazů, podmínek pěstování konopí a jejich případné povahy technických předpisů. Jde o tvrzenou právní vadu, nikoli o tvrzení, že samotné nesprávné právní posouzení automaticky zakládá trestní odpovědnost soudce.

Stejně či obdobné premisy byly podle žalobce následně přebírány do dalších rozhodnutí a komentářové literatury. Komentáře měly bez potřebného rozlišení uvádět, že konopí nelze bez povolení pěstovat ani v režimu § 29 zákona o návykových látkách, označovat konopí za jed a vytvářet právně-botanické dělení na údajně technické či seté konopí do zákonného limitu a údajné indické konopí nad tento limit. Změna hranice z 0,3 % na 1 % THC zákonem č. 366/2021 Sb. však změnila právní limit, nikoli botaniku nebo chemii rostliny. Jestliže se v pozdějším komentáři pouze změnilo číslo 0,3 % na 1 %, podporuje to podle žalobce závěr, že nešlo o botanické druhy, nýbrž o proměnlivé zákonné kategorie.

A. Konkrétní obsah podezření na šíření poplašné zprávy podle § 357 trestního zákoníku

Podezření podle § 357 nebylo založeno pouze na nesouhlasu s jedním rozsudkem nebo na laboratorním sporu. Již trestní oznámení ze dne 6. září 2010 tvrdilo, že orgány veřejné moci opakovaně šíří mezi občany nepravdivou a poplašnou informaci, že pěstování a zpracování léčebného konopí k léčbě je jako takové trestné. V dalších podnětech byl tento okruh rozšířen o tvrzeně nepravdivé informace, podle nichž je konopí bez potřebného rozlišení „jedem“, jeho léčebné a výzkumné pěstování není dovoleno ani v režimu § 29 zákona č. 167/1998 Sb. a údajné botanické rozdělení rostlin lze odvozovat přímo od proměnlivé zákonné hranice THC.

Žalobce spojuje počátek dlouhodobého přebírání těchto premis zejména s usnesením Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1231/2011. Podle jeho podnětů byly k odmítnutí předběžných otázek Soudnímu dvoru EU v jediné argumentační linii použity tři věcně rozdílné a tvrzeně nesprávné závěry:

že je konopí prekurzorem drog, ačkoli samotná rostlina konopí není uvedena jako prekurzor v příslušném unijním ani vnitrostátním seznamu prekursorů;

že unijní nařízení o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách, ačkoli nařízení je přímo použitelné a do vnitrostátního práva se na rozdíl od směrnice netransponuje;

že zákon o návykových látkách neobsahuje technické předpisy podléhající notifikaci, aniž byla podle žalobce věcně vypořádána oznámená povaha konkrétních zákazů a podmínek pěstování a nakládání s konopím a praxe notifikací novel tohoto zákona.

Podle žalobce následně komentář k trestnímu zákoníku spojovaný s JUDr. Miladou Šámalovou a prof. JUDr. Pavlem Šámalem uváděl, že konopí se nesmí bez povolení pěstovat ani podle § 29 zákona o návykových látkách, že konopí je jedovaté a že se botanicky dělí na „technické – seté“ konopí do 0,3 % THC a „indické“ konopí nad 0,3 % THC. V pozdějším vydání z roku 2023 se podle tvrzení oznamovatelů táž hranice změnila na 1 % THC v návaznosti na zákon č. 366/2021 Sb., aniž se změnila chemie nebo botanická taxonomie rostliny. To je předkládáno jako důkaz, že zákonná hranice byla vydávána za přírodní či botanickou vlastnost rostliny a že změnou právního limitu se měla zdánlivě změnit i odborná definice konopí.

Oznamovatelé tvrdí, že takové informace nebyly společensky neutrální. Byly opakovány v autoritativních soudních rozhodnutích a komentářích, vytvářely obraz konopí a osob poskytujících nemocným léčebné přípravky jako obecného nebezpečí, legitimizovaly trestní zásahy, zabírání úrod a přerušování léčby a byly způsobilé vyvolávat vážné znepokojení nemocných, jejich rodin i veřejnosti.

Právě v této tvrzené vědomosti, dlouhodobém opakování a způsobilosti vyvolat závažné obavy spatřovali oznamovatelé důvod k prověření § 357 trestního zákoníku.

Žalobce současně rozlišuje mezi odborným nebo právním omylem a trestným činem. Samotná nesprávnost soudního názoru, komentáře či odborného tvrzení § 357 nenaplní. Orgány však měly prověřit, zda šlo o informaci nepravdivou, zda ji označené osoby šířily s potřebnou formou zavinění, zda byla vzhledem k autoritě zdroje a způsobu zveřejnění způsobilá vyvolat vážné znepokojení alespoň části obyvatelstva a zda jsou dány další znaky základní nebo kvalifikované skutkové podstaty. Právě takové prověření žalobce po patnáct let postrádá.

Teprve po rozhodnutích sp. zn. 8 Tdo 1231/2011 a II. ÚS 664/12 byl popsán soubor jednání ve stížnosti ze dne 18. května 2012 Ministerstvu spravedlnosti označen jako vzájemně propojený mechanismus – žalobcem tvrzený institucionální kartel justice, státního zastupitelství a trestní a správní exekutivy. Pojem kartel zde neoznačuje pravomocně prokázané spolčení ani hotový výrok o trestní vině. Popisuje tvrzený mechanismus, v němž orgány přebírají stejné sporné premisy, odkazují na předchozí rozhodnutí, odmítají samostatně přezkoumat předložené důkazy a postupováním věci rozptylují odpovědnost za souhrnné meritorní posouzení.

V. Stížnost z 18. května 2012, interpelace a třináct let nezakončeného přezkumu

Stížnost a podněty desítek občanů a nevládních organizací ze dne 18. května 2012 napadaly rozsudek Okresního soudu v Prostějově ze dne 27. října 2010, sp. zn. 2 T 104/2010, rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 9. března 2011, sp. zn. 3 To 25/2011, a navazující usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1231/2011. Ministerstvo tentýž spis později označovalo jako MSP-117/12-OD-DOH i MSP-117/2012-OD-DOH. Žalobce považuje obě podoby za označení stejného spisu; žalovaný nechť jejich totožnost potvrdí a předloží úplný evidenční obal, seznam dokumentů, záznam o přerušení, případné rozhodnutí o ukončení a doklady o vyrozumění podatelů.

Ministerstvo podle svého pozdějšího sdělení podněty začalo prošetřovat, avšak prošetřování přerušilo z důvodu probíhajícího řízení o návrhu na povolení obnovy. Po povolení obnovy usnesením Okresního soudu v Prostějově ze dne 11. června 2013 již žalovaný nedoložil formální pokračování ani řádné ukončení přezkumu a podatelům nesdělil jeho výsledek. Samotné pozdější označení výhrad za bezpředmětné nenahrazuje procesně zachycené dokončení přezkumu ani vyrozumění podatelů.

Proto musel být v roce 2019 interpelován tehdejší ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Jeho odpověď ze dne 3. dubna 2019, č. j. MSP-30/2019-ODKA-ORG/4, podle žalobce opět neoznačila meritorní výsledek projednání stížnosti, rozhodnutí, úplnou spisovou značku ani konkrétní úkony, jimiž byla tvrzená pochybení prověřena.

V žádosti ze dne 26. května 2025 žalobce a dotčené organizace výslovně avizovali, že nebude-li věc řádně vyřízena, budou odpověď požadovat prostřednictvím zákonodárců formou písemné interpelace. Ministerstvo následně obdrželo stížnosti na nečinnost ze dne 24. června a 7. července 2025. Písemná interpelace poslance PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D., je datována 21. července 2025 a již následujícího dne vydalo ministerstvo přípis č. j. MSP-3/2025-ODKA-SPZ/15.

„Pravdou je, že jste tehdy o uvedených skutečnostech zřejmě nebyl ze strany Ministerstva spravedlnosti vyrozuměn. Důvod proč k tomu nedošlo nám není znám.“

— Ministerstvo spravedlnosti, přípis ze dne 22. 7. 2025, č. j. MSP-3/2025-ODKA-SPZ/15

Časová návaznost sama neprokazuje, že přípis byl vydán výlučně následkem interpelace. Prokazuje však, že žalovaný označil původní spis a přiznal absenci vyrozumění až po opakovaných stížnostech na

nečinnost, po předchozím výslovném avizování parlamentní kontroly a bezprostředně po datu interpelace.

Ministryně Eva Decroix v odpovědi ze dne 18. srpna 2025, č. j. MSP-119/2025-ODKA-ORG/3, tuto skutečnost potvrdila přesnějším vyjádřením:

„Pravdou je, že z dostupného soudobého spisového materiálu se nepodařilo dohledat, že by zmínění občané byli ze strany Ministerstva spravedlnosti vyrozuměni. Důvod, proč k tomu nedošlo, není ze spisového materiálu zjevný.“

— ministryně spravedlnosti Eva Decroix, odpověď na interpelaci ze dne 18. 8. 2025, č. j. MSP-119/2025-ODKA-ORG/3

Odpověď nepředložila rozhodnutí, kterým by bylo prošetřování po přerušení formálně skončeno, ani neoznačila datum a osobu, která o ukončení rozhodla. Pouze uvedla, že tehdejší vedení útvaru mohlo považovat za dostačující vyrozumění Vrchního státního zastupitelství v Olomouci o přerušení prošetřování. Toto je domněnka, nikoli doklad o dokončení přezkumu nebo vyrozumění o jeho výsledku.

Důkazní význam listin spočívá v přiznané absenci dohledatelného vyrozumění, neznámém důvodu tohoto stavu a nedoložení řádného dokončení přezkumu po více než třinácti letech.

PO TŘINÁCTI LETECH BYLA DOHLEDÁNA SPISOVÁ ZNAČKA A PŘIZNÁNA ABSENCE VYROZUMĚNÍ; NEBYLO VŠAK DOLOŽENO ŘÁDNÉ DOKONČENÍ PŘEZKUMU ANI JEHO VÝSLEDEK.

VI. Neexistence zákonného postupu měření THC jako společný důkazní uzel

Otázka měření THC není celým předmětem historických podnětů, nýbrž jejich společným důkazním uzlem. Jestliže žádný zákon ani jiný obecně závazný právní předpis neurčil jednotný postup odběru, výběru části rostliny, homogenizace, sušení, analytické metody, dekarboxylace THCA, výpočtu total THC a nejistoty měření, nemůže interní nebo nezávazný laboratorní postup sám vytvářet hranici trestnosti. Rozdíly mohou podle doložených podkladů dosahovat řádově až přibližně třicetinasobku. To se bezprostředně dotýká zásady nullum crimen sine lege podle čl. 39 Listiny a požadavku předvídatelnosti trestní odpovědnosti.

Odpověď ministryně Decroix současně uvedla, že Ministerstvo spravedlnosti není odpovědné za vytvoření právně závazné metodiky a že volba metody je odbornou otázkou znaleckého ústavu. Taková odpověď však podle žalobce neřeší ústavní otázku: znalecký ústav může volit odborný postup uvnitř zákonného rámce, nemůže ale vlastní interní metodou určit skutkovou hranici trestnosti, kterou musí podle čl. 39 Listiny stanovit zákon.

VII. Vývoj trestních podnětů – paragrafové a věcné vymezení

A. Podavatelé nejsou nahodilé osoby, ale dlouhodobě činná aliance nevládních organizací

Trestní podněty, jejich doplnění a žádosti o policejní ochranu nepodával od roku 2010 pouze žalobce jako jednotlivec. Každoročně je podávaly nevládní organizace sdružené v alianci Cannabis is The Cure, z. s., IČ 266 70 232 zapojené do výzkumného programu “Konopí je lék”, zejména tři zřizovatelské organizace Edukativní konopné kliniky, jejich statutární orgány a členové, jakož i žalobce osobně a členové jeho rodiny. Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky byly a jsou nevládní organizace:

- Ateliér ALF, o. s., IČ 226 80 101 – nyní Edukativní konopná klinika, z. s.;
- Konopí je lék, o. s., IČ 227 27 281 – nyní Educational Cannabis Clinic, z. s.;

- Art Language Factory, o. s., IČ 227 24 303 – nyní Ganja for All Animals, z. s.

Žalobce je spolu zakladatelem uvedených nevládních organizací a statutárním orgánem aliance Cannabis is The Cure, z. s. a vedoucím výzkumu. Podání proto nelze poctivě popsat jako soukromou, nahodilou nebo účelově zmnožovanou korespondenci jediné osoby.

Jde o kontinuální institucionální oznamovací činnost aliance, jejích zřizovatelů, členů, nemocných, odborníků a statutárních zástupců. Tato kontinuita je významná rovněž pro posouzení podezření podle § 20 ve spojení s § 140, § 149 odst. 3–5, § 177, § 181, § 329, § 330, § 346, § 347a, § 357 a § 401 trestního zákoníku: orgány nebyly upozorněny jednou, nýbrž opakovaně, z více právně samostatných zdrojů a po dobu delší než patnáct let.

B. Evidence podnětů

Úplná evidence trestních podnětů je v dispozici specializovanému útvaru policie od roku 2011 ÚOOZ/NCOZ, od roku 2010 u 2011 Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Evidence opakovaných žádostí o policejní ochranu podávaných od roku 2009 do roku 2016 je současně v dispozici Policejního prezidia České republiky; po roce 2016 již žalobce a dotčené spolky od dalších žádostí o policejní ochranu ustoupili. Níže proto není uváděn uzavřený seznam listin, nýbrž vývoj oznamovaných skutkových a trestněprávních okruhů doložený reprezentativními podáními.

Jednotlivá podání nebyla obsahově totožná ani omezena na laboratorní měření THC. Tvořila postupně rozvíjený soubor oznámení zejména proti soudcům a státním zástupcům, v němž byly konkretizovány skutky, dotčené osoby, právní kvalifikace a následky.

Uvedené paragrafy vyjadřují právní kvalifikaci tvrzenou oznamovateli; žalobce netvrdí, že tím již byla vina označených osob soudně prokázána.

1. Trestní oznámení Nejvyššímu státnímu zastupitelství od odborné společnosti Konopí je lék, o. s. zastoupené předsedkyní MUDr. Janou Budařovou ze dne 6. září 2010

- § 329 trestního zákoníku – zneužití pravomoci úřední osoby: oznámení směřovalo proti osobám odpovědným za policejní zásah a postup státního zastupitelství při zničení více než 330 rostlin léčebného konopí dne 2. 9. 2010, přestože orgány měly být seznámeny s léčebným účelem a smlouvami s nemocnými.
- § 181 trestního zákoníku – poškození cizích práv: tvrzená závažná újma na právech spolku, jeho členů a osob využívajících jeho služby.
- § 357 trestního zákoníku – šíření poplašné zprávy: tvrzené opakované nepravdivé úřední sdělování, že pěstování a zpracování léčebného konopí k léčbě je trestným činem.
- Maření spravedlnosti – skutkově tvrzené vědomé používání nepravdivých nebo hrubě zkreslených podkladů a bránění jejich prověření; dnešní označení § 347a trestního zákoníku nelze mechanicky a zpětně použít na jednání z roku 2010, protože tato skutková podstata byla do trestního zákoníku doplněna později. Pro soud je rozhodný obsah tehdy oznámeného skutku a právní úprava účinná v době jeho spáchání.
- § 346 trestního zákoníku – křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek: dodatek namítal nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký podklad rozhodný pro trestní řízení.

V roce 2010 tedy byly uplatněny tři původní trestněprávní okruhy podle § 329, § 181 a § 357 trestního zákoníku a v dodatku další dva skutkové okruhy – maření spravedlnosti a nepravdivý znalecký posudek podle § 346 trestního zákoníku – celkem pět různých podezření. Dodatek současně namítal právně neplatný způsob zásahu, nesprávné určení vzorku podle nařízení vlády č. 455/2009 Sb., vznik škody, požadoval zastavení trestního řízení 2 T 104/2010, důkladné šetření podnětu a náhradu škody za roky 2009 a 2010.

2. Rozšiřování podnětů od roku 2011 zřizovateli Edukativní konopné kliniky a souběžné žádosti o policejní ochranu

- § 149 odst. 3–5 trestního zákoníku – podání označovala podezření na mučení a jiné nelidské a kruté zacházení v souvislosti s výkonem veřejné moci, zejména v návaznosti na opakované zabírání léčebného konopí, přerušení léčby a tvrzené těžké újmy na zdraví a úmrtí členů výzkumu.
- § 20 ve spojení s § 140 trestního zákoníku – podání podle svého obsahu oznamovala také podezření na přípravu či plánování dalších úmyslných usmrcení, jestliže byly orgány předem upozorňovány na konkrétní riziko dalších smrtelných následků a přesto měly pokračovat v totožném postupu. Jde o právní kvalifikaci tvrzenou oznamovateli, nikoli o vyslovení viny soudem.
- § 177 trestního zákoníku – útisk: tvrzené zneužívání tísně nebo závislosti nemocných osob a osob vystavených trestní represi.
- § 181 trestního zákoníku – poškození cizích práv; § 329 – zneužití pravomoci úřední osoby; § 330 – maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.
- § 346 – nepravdivý znalecký posudek; § 347a – maření spravedlnosti; § 357 – šíření poplašné zprávy, zejména používáním tvrzeně nepravdivých odborných a úředních tvrzení o konopí.
- Podněty byly spojovány s opakovanými žádostmi o policejní ochranu výzkumu a nemocných osob, se žádostmi o zabránění dalších zdravotních následků a s oznámeními proti soudcům a státním zástupcům, kteří o tvrzených rizicích měli být informováni.
- Podání dále namítala vědomě nepravdivou argumentaci k právu Evropské unie, obcházení povinnosti předložit předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU a porušení zásady zákonnosti trestnosti podle čl. 39 Listiny.

Policejní prezidium tedy nejpozději v období 2009–2016 získávalo přímo z žádostí o policejní ochranu průběžnou vědomost o totožném skutkovém základu: o léčebném a výzkumném účelu činnosti, o konkrétních nemocných osobách, o oznamovaných zdravotních následcích předchozích zásahů, o obavě z dalších těžkých újem a úmrtí i o podezřeních vůči soudcům a státním zástupcům. Tato vědomost nebyla vytvořena až podáními z roku 2026; byla policejním orgánům oznamována předem, právě proto, aby dalším následkům zabránila.

3. Společný trestní podnět všech pěti nevládních organizací alliance Cannabis is The Cure, z.s. ÚOOZ/NCOZ ze dne 14. května 2016

- § 401 a § 149 odst. 4 trestního zákoníku – takto podání označovalo podezření na jednání soudců Nejvyššího soudu a Ústavního soudu při tvrzeném vědomém krytí závažných následků na zdraví a životě a při používání vědomě nepravdivých důkazů a argumentů k porušení zákona a unijního práva od roku 2010.
- Skutkově bylo vytýkáno, že soudci a státní zástupci měli znát oznámené zdravotní následky, přesto je neměli nechat vyšetřit a měli používat deset konkrétně vyjmenovaných tvrzeně nepravdivých právních a skutkových tezí.
- Mezi nimi byly nepravdivé závěry o konopí jako prekurzoru, notifikaci technických předpisů, existenci zákonné metody měření THC, možnosti výzkumu a léčby, nevýznamnosti úbytku zajištěného majetku a údajné duševní choroby vedoucího výzkumu.

4. Samostatná výjimka – soubor trestních podnětů ze dne 11. února 2025 na neznámé osoby Ministerstva zdravotnictví

- § 220 odst. 2 písm. a) a b) ve spojení s § 138 odst. 1 písm. d) trestního zákoníku – tvrzené vědomé porušení povinnosti při správě cizího majetku a škoda Ministerstvu zdravotnictví ve výši 4 465 232 Kč v letech 2018–2022.

- Navazující podezření na zneužití funkce, spolupachatelství, poškozování cizích práv a porušení služebního zákona při neoznámení nebo zakrytí postupu odpovědného úředníka.

5. Stížnost NSZ ze dne 20. dubna 2026 s dodatky na patnáctiletou nečinnost NCOZ

- § 149 odst. 3–5 trestního zákoníku – požadavek na účinné prověření tvrzených těžkých újem na zdraví a úmrtí konkrétně označených členů programu Konopí je lék v souvislosti se zabíráním konopí a odmítáním policejní ochrany.
- § 329 a § 330 trestního zákoníku a další související trestné činy – podezření na zneužití pravomoci a maření úkolu úřední osoby, dlouhodobou nečinnost a nepřezkoumatelné odkládání podnětů.
- Maření spravedlnosti, útisk, poškozování cizích práv, šíření tvrzeně nepravdivých poplašných zpráv o konopí, používání nepravdivých znaleckých posudků a vědomě nepravdivé argumentace k právu EU a k nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU.
- § 157a trestního řádu – stížnost na průtahy a závady v postupu policejního orgánu; § 12d zákona o státním zastupitelství – žádost o dohled nad postupem při prověřování.
- § 329 a § 330 trestního zákoníku – samostatné trestní oznámení pro dlouhodobé používání metodicky neurčitelného, netransparentního a rozporného měření THC osobami z policie, znaleckých ústavů, státního zastupitelství, ministerstev a dalších orgánů.
- Dodatky dále konkretizovaly zdravotní následky, osoby, trestní řízení, evropskoprávní námitky, rozpory ve znaleckém dokazování a požadavek sdělit, které úkony prověřování byly skutečně provedeny.

SPOLEČNÝ JMENOATEL: PODNĚTY PROTI SOUDCŮM A STÁTNÍM ZÁSTUPCŮM BYLY ROZDĚLOVÁNY A ODKLÁDÁNY, ANIŽ BY BYLA DOLOŽENA JEDINÁ ÚPLNÁ EVIDENČNÍ A DŮKAZNÍ STOPA SKUTEČNĚ PROVEDENÉHO PROVĚŘOVÁNÍ.

VIII. Chybějící důkaz o tvrzeném prověřování

NCOZ po dobu patnácti let opakovaně sděluje, že k věci není příslušná, že oznámené skutečnosti nenaplňují znaky trestných činů nebo že podání souvisejí s obhajobou žalobce v jeho trestních věcech. Takový závěr však nemůže nahradit doložení, že podněty byly řádně zaevidovány, jednotlivé skutky a označené osoby byly rozlišeny, byly provedeny konkrétní úkony podle trestního řádu a vznikl přezkoumatelný záznam o výsledku.

Totéž platí pro Policejní prezidium. Vzhledem k žádostem o policejní ochranu z let 2009–2016 nelze věc prezentovat jako problém, o němž vrcholný policejní orgán nevěděl. Pokud Policejní prezidium tvrdí, že žádosti nebo související oznámení předávalo příslušným útvarům, musí být schopno doložit komu, kdy, pod jakou evidenční značkou, s jakými přílohami a s jakým následným výsledkem. Samotné postoupení bez ověření ochranného nebo vyšetřovacího výsledku nenaplňuje požadavek účinné prevence a přezkoumatelné reakce na oznámené ohrožení života a zdraví.

Z dosud poskytnutých listin podle žalobce nevyplývá jediný úplný záznam, který by u jednotlivých podnětů doložil datum zahájení prověřování, příslušný policejní orgán, odpovědnou úřední osobu, provedené výslechy a vyžádané listiny, vyhodnocení zdravotních následků, znaleckých podkladů a evropskoprávních námitek ani způsob skončení věci. Nebyl doložen ani souhrnný seznam trestních podnětů a jejich procesního osudu.

Stejný deficit se týká soustavy státního zastupitelství. Její orgány podněty postupovaly mezi jednotlivými články nebo je připojovaly k trestním řízením žalobce jako součást obhajoby, avšak nedoložily jednotnou evidenční stopu, z níž by bylo patrné, který státní zástupce přezkoumal který skutek, vůči které označené osobě, z jakých důkazů a s jakým přezkoumatelným závěrem.

Ministerstvo vnitra ani Ministerstvo spravedlnosti podle dosud předložených odpovědí rovněž nepředložily dokument, jenž by prokazoval, že oznámení proti soudcům a státním zástupcům byla skutečně trestněprávně prověřena. Odkaz na nepříslušnost ministerstva, nezávislost orgánů činných v trestním řízení nebo na existenci jiných řízení není důkazem provedeného vyšetřování.

Vzniká proto zásadní rozpor: orgány tvrdí, že nejde o trestné činy nebo že nejsou příslušné, ale současně nedokládají procesní podklad, z něhož by bylo možno ověřit, kdo, kdy a jak tento závěr učinil. Bez takové stopy nelze rozlišit zákonné prověření od pouhého administrativního odložení, postoupení či založení podání.

IX. Neexistence závazné metodiky OKTE a čl. 39 Listiny

Kriminalistický ústav v odpovědi ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, potvrdil, že je vůči OKTE krajských ředitelství policie metodicko-řídícím, odborným a kontrolním pracovištěm, avšak jeho stanoviska jsou pouze doporučující a jednotlivé OKTE si standardní operační postupy vytvářejí samy.

„Základní pravidla odběru vzorků, přípravy k analýze a vlastní analýzy jsou tedy v rámci všech znaleckých pracovišť sjednocené, nicméně vždy se jedná ze strany KÚ pouze o doporučující stanovisko. Jednotlivé OKTE KŘP si standardní operační postupy tvoří samy.“

— Kriminalistický ústav, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, odpověď Ad 2

„Jednotlivé OKTE si SOP tvoří samy. Stejně tak nejistoty měření jsou uváděny na základě nastaveného systému kvality každé laboratoře.“

— Kriminalistický ústav, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, odpověď Ad 3

Toto sdělení není pouhou technickou podrobností. Znamená, že rozhodný analytický postup – výběr a reprezentativnost vzorku, homogenizace, příprava k analýze, zacházení s THCA a dekarboxylací, vyjádření nejistoty měření a výsledná hodnota THC – nebyl podle dosud doložených listin stanoven obecně závazným právním předpisem ani jednotnou závaznou metodikou použitelnou vůči obviněným. Interní SOP jednotlivých znaleckých pracovišť nemohou samy vytvářet nebo rozšiřovat hranici trestnosti.

Článek 39 Listiny stanoví, že jen zákon určuje, které jednání je trestným činem. Jestliže zařazení rostliny pod trestní zákaz záviselo na výsledku měření, jehož rozhodné parametry si jednotlivá OKTE stanovovala vlastními interními SOP a jehož metodické vedení mělo jen doporučující povahu, vzniká zásadní námitka porušení zásady nullum crimen sine lege, požadavků určitosti a předvídatelnosti trestního práva a zákazu přenést faktické určení hranice trestnosti ze zákonodárce na policejní laboratoř.

Žalobce proto netvrdí jen to, že některá laboratoř mohla měřit nepřesně. Tvrdí, že stát ponechal podstatné prvky určující trestnost na neveřejných a mezi pracovišti samostatně vytvářených postupech, a přesto výsledky používal k odsouzení, zabrání a zničení konopí, zásahům do majetku a osobní svobody. Právě tato ústavní otázka měla být prověřena v trestních podnětech proti odpovědným soudcům, státním zástupcům, znalcům a dalším úředním osobám.

X. Nové listiny a jejich bezprostřední význam

První novou listinou je sdělení NSZ ze dne 13. srpna 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-73, doručené žalobci dne 18. srpna 2026. NSZ jím společně vyřídilo podání ze dnů 14., 25., 27. a 29. července a 1. srpna 2026. Druhou listinou je devítistránkové rozhodnutí VSZ v Praze ze dne 17. srpna 2026, č. j. SIN 233/2026-9, kterým bylo potvrzeno odmítnutí žádosti o existující evidenční údaje o tom, co MSZ v Praze přijalo od NSZ, pod jakými spisovými značkami dokumenty evidovalo a co dále předalo.

Obě listiny používají stejný argumentační vzorec. Orgány nevyvracejí doložené rozpory ve spisové evidenci ani skutečnost, že souvislý podnět rozdělily mezi více článků soustavy. Namísto toho přesouvají pozornost od systémového problému k osobě žalobce, počtu jeho podání a způsobu, kterým se snaží zjistit jejich procesní osud.

XI. NSZ bylo účelem podání a příloh výslovně seznámeno

Předžalobní výzva ze dne 14. července 2026 nenechávala žádný rozumný prostor pro domněnku, že žalobce žádá NSZ, aby zastupovalo Ministerstvo spravedlnosti nebo nahrazovalo soud. V části I žalobce výslovně uvedl:

„Účelem není žádat NSZ, aby nahradilo soud v řízeních o obnově, aby samo provedlo znalecký úkon nebo aby mimo zákonné prostředky přezkoumávalo pravomocné trestní rozsudky.“
— Předžalobní výzva NSZ ze dne 14. 7. 2026, část I

Bezprostředně následovalo pozitivní vymezení účelu: NSZ mělo vykonat vlastní zákonné pravomoci, odstranit rozpory ve vlastních úředních sděleních, určit orgán odpovědný za meritorní vyřízení systémové otázky, koordinovat dohledové větve a zajistit přezkoumatelnou odpověď na otázky měření THC.

„Tento počet není uváděn jako náhrada důkazu o obsahu jednotlivých spisů. Je uváděn jako důkaz institucionální vědomosti a opakovaného procesního vzorce: podání byla evidována, postupována, dělena nebo zakládána, avšak systémové jádro – zákonnost a přezkoumatelnost metody určující trestnost konopí – nebylo souhrnně rozhodnuto.“
— Předžalobní výzva NSZ ze dne 14. 7. 2026

Doplnění ze dne 27. července 2026 bylo nazváno a strukturováno tak, aby vyloučilo další izolované postoupení. Výslovně uvádělo, že nové listiny mají být zařazeny ke sp. zn. 6 NZN 1737/2026 a posouzeny společně.

„Nejde o nový izolovaný podnět určený k dalšímu automatickému postoupení.“
— Naléhavé doplnění předžalobní výzvy NSZ ze dne 27. 7. 2026, část I

„Všechny tři prostředky směřují k jedinému cíli: určit jednou, zákonně a konečně odpovědný orgán a zabránit dalšímu procesnímu kruhu.“
— Naléhavé doplnění předžalobní výzvy NSZ ze dne 27. 7. 2026, část II

NSZ tedy vědělo, že policejní, ministerské, dohledové, soudní a znalecké listiny nejsou přikládány nahodile. Každá z nich dokládala jiný článek jednoho institucionálního řetězce: vznik analytického výsledku, jeho použití jako hranice trestnosti, absenci jednotného kontrolního standardu, roztříštění přezkumu, neúplnost předaných spisů a nepřevzetí souhrnné odpovědnosti.

XII. Selektivní redukce podání NSZ jako důkaz svévole

Sdělení NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-73 přesto podání redukuje na dvě dílčí otázky: návrh na smír v řízení proti Ministerstvu spravedlnosti a přezkum postupu OSZ v Prostějově. Z toho dovozuje, že NSZ není žalovaným a že přezkum OSZ náleží KSZ v Brně. Tím však neodpovídá na skutečný obsah podání.

„Řízení o zásahové žalobě je vedeno proti Ministerstvu spravedlnosti. Nejvyšší státní zastupitelství není žalovaným v tomto řízení ani není oprávněno Ministerstvo spravedlnosti zastupovat nebo za ně činit procesní či jiné úkony směřující k uspokojení žalobce.“
— NSZ, č. j. 6 NZN 1737/2026-73 ze dne 13. 8. 2026

Toto tvrzení je formálně pravdivé, ale mívá výslovně vymezený předmět. Žalobce po NSZ nežádal zastupování MSp. Žádal samostatné úkony v působnosti NSZ. Sdělení nevypovídá zejména:

- podnět k dohledu nad dohledovou činností VSZ v Praze a postupem VSZ v Olomouci, tedy bezprostředně nižších článků NSZ;
- doložený negativní kompetenční konflikt mezi MSZ v Praze a MSZ v Brně a otázku postupu podle § 12a odst. 1 zákona o státním zastupitelství;
- zjištění VSZ, že spis MSZ v Praze neobsahoval sdělení NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-32 ani podání z 25. 4., 8. 5. a 12. 5. 2026;
- požadavek na posouzení závažného veřejného zájmu podle § 66 odst. 2 s. ř. s.;
- požadavek na systémovou koordinaci společného forenzního, metodického, unijního a lidskoprávního jádra;
- výslovné vysvětlení, proč jsou připojené žaloby, podněty, rozhodnutí a policejní listiny důkazně propojeny.

Svévole zde nespočívá v tom, že NSZ dospělo k právnímu závěru odlišnému od názoru žalobce. Spočívá v tom, že si z rozsáhlého, strukturovaného a výslovně vysvětleného podání vybralo jen ty části, u nichž mohlo prohlásit svou nepříslušnost, zatímco části spadající do jeho vlastní dohledové a koordinační působnosti ponechalo bez odpovědi. Formule, že podání bylo posouzeno „podle svého obsahu“, nemůže nahradit vypořádání jeho skutečného obsahu.

XIII. VSZ bylo účelem informační žádosti rovněž výslovně seznámeno

Žádost ze dne 26. července 2026 nebyla žádostí o vytvoření právního názoru ani o dodatečné vysvětlení důvodů trestního rozhodnutí. Žalobce požadoval existující evidenční údaje o přijetí, zařazení a předání dokumentů. Důvod žádosti byl uveden přímo v jejím textu:

„Vyrozumění MSZ v Praze ze dne 11. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12, a vyrozumění VSZ v Praze ze dne 23. 7. 2026, č. j. 1 VZN 1678/2026-70, odkazujících v souvislosti s postoupením na č. j. 6 NZN 1737/2026-15, zatímco žadateli bylo doručeno sdělení č. j. 6 NZN 1737/2026-32. Účelem žádosti je tuto nesrovnalost a skutečný rozsah předání postavit najisto.“
— Žádost o informaci ze dne 26. 7. 2026

VSZ tento účel znalo. V bodu 30 rozhodnutí samo shrnuje, že žalobce chtěl zkontrolovat, zda se při předávání mezi články soustavy některé podklady neztratily. Navzdory tomu změnilo legitimní kontrolní účel v údajný důkaz obcházení zvláštních procesních předpisů.

XIV. Obrácení příčiny a následku v rozhodnutí VSZ

Procesní zmatek a rozdělení věci nevytvořil žalobce. Vytvořilo je Městské státní zastupitelství v Praze vlastním úředním úkonem ze dne 11. června 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12. MSZ výslovně potvrdilo:

„Vaše podání ze dne 27. 5. 2026 [...] bylo po posouzení jeho obsahu rozčleněno podle jednotlivých obsahově oddělitelných částí.“
— MSZ v Praze, č. j. 3 KZN 197/2026-12 ze dne 11. 6. 2026

MSZ následně společný skutkový celek rozdělilo nejméně mezi svůj úsek kriminality speciálních subjektů, KSZ v Ostravě, MSZ v Brně, OSZ pro Prahu 4, OSZ pro Prahu 7 a OSZ pro Prahu 2. Část týkající se Ministerstva spravedlnosti – včetně stížnosti ministrově ze dne 17. listopadu 2024 a rozporů v měření THC – postoupilo OSZ pro Prahu 2; část týkající se NSZ postoupilo MSZ v Brně; část týkající se Ministerstva vnitra postoupilo OSZ pro Prahu 7 a část týkající se VSZ v Praze OSZ pro Prahu 4. Právě tento úkon vytvořil vícenásobnou spisovou a kompetenční fragmentaci původně společného podání.

Dne 17. června 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-18, MSZ obdobně vyložilo další podání ze dne 15. června 2026 a znovu je směřovalo na svůj úsek kriminality speciálních subjektů:

„[...] bylo dovozeno, že v zásadě nesouhlasíte s postupem NCOZ a požadujete jeho přezkoumání příslušným státním zástupcem, a proto bylo předmětné podání, včetně příloh, postoupeno zdejšímu státnímu zastupitelství, úseku kriminality speciálních subjektů [...].“

— MSZ v Praze, č. j. 3 KZN 197/2026-18 ze dne 17. 6. 2026

Obě vyrozumění jsou důkazem příčinné posloupnosti: MSZ nejprve související podání samo rozčlenilo a postoupilo do řady větví; další podání redukovalo na nesouhlas s NCOZ; vzniklé větve pak vedly rozdílné spisy a nedisponovaly totožným souborem příloh. Žalobce následně pouze zjišťoval, kam byly jednotlivé části a důkazy zařazeny. Vytýkat mu poté nepřehlednost znamená obrátit příčinu a následek.

Rozhodnutí VSZ představuje mimořádně názorný důkaz institucionálního obrácení odpovědnosti. Posloupnost doložených skutečností je tato:

- NSZ předalo soubor podání MSZ v Praze; jednotlivá vyrozumění však označovala rozdílná čísla jednací.
- MSZ v Praze rozdělilo souvislé systémové podání mezi více státních zastupitelství.
- VSZ následně zjistilo, že spis MSZ neobsahoval předávací sdělení NSZ ani několik rozhodujících podání.
- MSZ v Brně vrátilo pražské části podání i tři doplnění zpět z důvodu věcné příslušnosti.
- Žalobce požádal o existující evidenční stopu, aby postavil najisto, co bylo skutečně přijato, zařazeno a předáno.
- Orgány poté označily žalobce za původce nepřehlednosti, za osobu provádějící „kobercové nálety“ a za žadatele usilujícího o „privilegované postavení“.

„Ze spisového materiálu tak vyplývá, že žadatel rozsáhle, často těžce uchopitelně, mnohdy duplicitně provádí jakési „kobercové nálety“ podání vůči širokému spektru orgánů veřejné moci.“

— VSZ v Praze, rozhodnutí SIN 233/2026-9, bod 26

„Žadatel si následně vytváří předpoklady o tom, jaká z jeho podání jsou součástí jakých spisů [...], a když zjistí, že tomu tak není, předpokládá, že se jedná o stav způsobený nesprávným postupem daného orgánu veřejné moci.“

— VSZ v Praze, rozhodnutí SIN 233/2026-9, bod 27

Právě zde je svévole nejzřetelnější. Žalobce si nevytvořil hypotetický problém. Rozpor v číslech jednací, chybějící listiny ve spise MSZ a vrácení brněnské větve jsou objektivní úřední skutečnosti. VSZ je samo ve svých listinách zaznamenalo. Přesto žádost o ověření jejich evidenční stopy interpretuje jako soukromou snahu žalobce vynutit si pozornost a nadstandardní práva.

XV. Přibližně deset přezkumných článků není dílem žalobce

Podle procesní mapy předložené NSZ dne 25. července 2026 se související části podání ocitly u řady státních zástupců a útvarů: NSZ, VSZ v Praze, VSZ v Olomouci, MSZ v Praze, MSZ v Brně, KSZ v Brně, KSZ v Ostravě, OSZ v Prostějově, OSZ ve Frýdku-Místku a obvodních státních zastupitelství v Praze. Přesný počet jednotlivých osob se může měnit, ale z doložené mapy plyne přibližně deset přezkumných, dohledových nebo věcně pověřených článků.

Toto rozdělení neprovedl žalobce. Žalobce nerozhodoval o postoupení podle věcné a místní příslušnosti, nezaložil jednotlivé spisy, neurčil jejich značky a nerozhodl, které přílohy budou do kterého spisu zařazeny. Tyto úkony provedly orgány veřejné moci. Žalobce pouze reagoval na jejich oznámená postoupení, vrácení a rozdílná vyrozumění.

Přičítat žalobci k tíži počet větví vytvořených samotnými orgány je nepřípustné přenesení institucionální odpovědnosti na jednotlivce.

Ještě závažnější je časový rozměr. Od roku 2010 se žalobce nedomáhá pouze vysvětlení metody měření THC. Domáhá se prověření trestních oznámení proti soudcům a státním zástupcům, tvrzených újem na životě a zdraví, odmítání ochrany, nepravdivých znaleckých a úředních podkladů, možného zneužití pravomoci, maření spravedlnosti a porušování práva EU. Otázky vzorkování, homogenizace, dekarboxylace THCA a nejistoty měření jsou významným důkazním článkem, nikoli celým předmětem podnětů. Po více než patnácti letech nelze počet urgencí oddělit od nevydání jediné souhrnné a přezkoumatelné odpovědi a od absence důkazu o skutečném prověřování.

XVI. Právní hodnocení: zákaz svévole a povinnost vypořádat podstatu

Zákaz svévole je součástí principu právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy a požadavku zákonného výkonu veřejné moci podle čl. 2 odst. 2 Listiny. Veřejná moc nesmí rozhodné skutečnosti vybírat selektivně tak, aby předem zvolený závěr vznikl pominutím argumentace, která jej zpochybňuje. Povinnost odůvodnění neznamená odpovědět na každou větu, ale vyžaduje vypořádat podstatu a rozhodné námítky. Tento požadavek Ústavní soud opakovaně spojuje s právem na soudní a jinou právní ochranu; obdobně náleží II. ÚS 565/21 zdůrazňuje nutnost vypořádání klíčové argumentace.

V nynější věci nebylo nutné reagovat na každý historický detail. Bylo však nutné vypořádat rozhodující tvrzení, že přílohy představují důkaz propojených větví jednoho systémového problému, že spis MSZ byl neúplný, že vznikl rozpor mezi Prahou a Brnem a že NSZ je jediným společným vrcholným článkem obou vrchních větví. Bez odpovědi na tyto body nelze podání poctivě označit za nahodilé nebo nesouvisející.

XVII. Zneužití práva je ultima ratio, nikoli nástroj umlčení nepohodlného oznamovatele

Rozšířený senát NSS v usnesení ze dne 27. května 2010, č. j. 1 As 70/2008-74, č. 2099/2010 Sb. NSS, vymezil zákaz zneužití práva jako prostředek ultima ratio, který musí být uplatňován nanejvýš restriktivně a po pečlivém poměření s principem právní jistoty. Na tento standard navazuje rozsudek NSS č. j. 6 As 18/2026-45, podle něhož odmítnutí žádosti o informace pro zneužití práva vyžaduje restriktivní přístup.

Stejný požadavek potvrzuje rozsudek NSS ze dne 20. ledna 2026, č. j. 1 Afs 183/2025-55. Samotná četnost, rozsah nebo opakování podání nejsou automatickým důkazem zneužívajícího cíle. Rozhodující musí být konkrétní účel a konkrétní újma, nikoli paušální obraz osoby žadatele.

VSZ navíc samo připustilo, že prvostupňové rozhodnutí MSZ bylo „na samotné hraně přezkoumatelnosti“, že nerozvedlo povahu procesní aktivity ani z ní nevyvodilo úmysl způsobit nepřiměřenou zátěž a že holé tvrzení o počtu věcí nestačí. Přesto rozhodnutí potvrdilo a chybějící důvody nahradilo rozsáhlým negativním hodnocením žalobce a jeho příloh. To posiluje důkazní závěr o předem vytvořeném pohledu na osobu žalobce, nikoli o neutrálním hodnocení konkrétní žádosti.

XVIII. Žádost o evidenční stopu nebyla žádostí o dovysvětlení rozhodnutí

VSZ odkazuje na rozsudek NSS ze dne 14. ledna 2015, č. j. 10 As 117/2014-64, podle něhož informační zákon neslouží jako opravný prostředek ani k dovysvětlení, proč orgán rozhodl určitým způsobem.

Tento princip žalobce nezpochybňuje. Na nynější žádost však nedopadá v rozsahu, v němž byly požadovány objektivně existující údaje o přijetí, evidenci a předání dokumentů.

Rozdíl je zásadní. Otázka „proč jste věc postoupili“ může být požadavkem na právní vysvětlení. **Otázky „co jste přijali, kdy jste to přijali, pod jakou značkou jste to zařadili a co jste předali“ míří na zaznamenané skutečnosti.** Žalobce nežádal vytvořit nový právní názor; žádal zpřístupnit evidenční stopu, bez níž nemohl ověřit úplnost spisového základu.

Mimořádně přílehlavý je právě rozsudek NSS č. j. 6 As 18/2026-45. NSS v něm rozlišil žádost o kopii celého spisu od žádosti o konkrétní informace ze spisu: požaduje-li žadatel dostatečně určitě konkrétní informace, vyřizuje se žádost v režimu informačního zákona. NSS současně odmítl dovodit zneužívající cíl tam, kde byl rozsah požadovaných informací omezený a údaje bylo možno zjistit ze spisu. Žádost žalobce o přesně vymezené údaje o přijetí, zařazení a předání dokumentů tomuto rozlišení odpovídá.

Nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2006, sp. zn. IV. ÚS 360/05, a navazující rozsudek NSS ze dne 29. ledna 2021, č. j. 2 Afs 188/2019-51, akcentují informační sebeurčení a právo být seznámen s tím, jaké informace stát o osobě nebo v její věci uchovává. Přestože vznikly v jiném procesním kontextu, jejich ústavní princip je relevantní: stát nemůže vytvořit procesní nerovnost tím, že disponuje evidencí rozhodnou pro obranu jednotlivce, ale odmítá mu umožnit zjistit její skutečný obsah a úplnost.

XIX. Přímá vazba nových důkazů na odpovědnost žalovaného MSp

Žalovaný nemůže namítat, že nové listiny pocházejí od jiných orgánů, a jsou proto pro jeho zásah bez významu. Ministerstvo spravedlnosti není v tomto příběhu vnějším pozorovatelem. Je žalovaným právě proto, že po dobu delší než patnáct let jednalo podle žalobce stejným způsobem jako policie a státní zastupitelství: přijalo podání, rozdělilo jejich obsah mezi jiné orgány, vyžádalo si stanoviska od subjektů, jejichž postup byl napadán, nebo věc postoupilo, avšak samo nevydalo jediný souhrnný, věcný a přezkoumatelný závěr.

Ministerstvo a ministři spravedlnosti byli na možné nezákonnosti upozorňováni od 18. května 2012 a následně nejméně deseti podněty ke stížnosti pro porušení zákona a kárnými podněty. Souhrnná stížnost ze dne 17. listopadu 2024 a její dodatky byly vedeny pod sp. zn. MSP-674/2024-ODKA-SPZ. Ani tím však nevzniklo věcné vypořádání otázky, zda trestní rozhodnutí stála na zákonném a přezkoumatelném měření THC a zda postup označených soudců, státních zástupců a znaleců vyžadoval uplatnění pravomocí ministra.

Nevyřízení podnětů ke stížnosti pro porušení zákona a kárných podnětů má přímou vazbu na podezření podle § 346 a § 347a trestního zákoníku, na tvrzené zneužití pravomoci podle § 329 a maření úkolu úřední osoby podle § 330, jakož i na následky označované podle § 20 ve spojení s § 140, § 149 odst. 3–5, § 177, § 181, § 357 a § 401 trestního zákoníku. Ministerstvo nemělo rozhodovat o vině těchto osob; mělo však přezkoumatelně posoudit, zda a jak využije své pravomoci v oblasti stížnosti pro porušení zákona, kárné odpovědnosti a znaleckého dohledu. To dosud nedoložilo.

Více než patnáctiletý „ping-pong“ tedy netvoří pouze pohyb mezi policií a státními zastupitelstvími. Jeho třetím vrcholem je Ministerstvo spravedlnosti: policie prohlásí, že nejde o trestný čin nebo není příslušná; státní zastupitelství podání odloží, rozdělí a/nebo postoupí; ministerstvo odkáže na nezávislost justice, vyžádá si stanovisko nebo podnět předá zpět do soustavy. Nikdo přitom nepředloží úplný důkazní řetězec skutečného prověření ani souhrnný závěr k neexistenci zákonné metodiky podle čl. 39 Listiny a k jejímu dopadu na trestní rozhodnutí.

Nové listiny dokládají praktický důsledek této nečinnosti. Když žalovaný nepřevzme vlastní díl odpovědnosti a věc je současně přesouvána mezi policií a soustavou státního zastupitelství, nevznikne žádný orgán, který by společně forenzní a právní jádro posoudil jako celek. Žalobce je následně nucen obracet se na jednotlivé články podle jejich dílčí působnosti. Právě tato vynucená procesní aktivita je mu poté vytýkána jako důvod, proč se jeho věci nemají zabývat.

Nejde tedy o odpovědnost MSp za jednotlivá rozhodnutí státních zástupců. Jde o důkaz, že pokračuje stav popsáný v žalobě: žádný z dotčených orgánů nepřijímá souhrnnou odpovědnost, jednotlivé úseky se navzájem odkazují na jiné kompetence a žalovaný dosud přezkoumatelně nevysvětlil, jak vykonal vlastní zákonnou působnost.

XX. Uzavřený kruh institucionálního popření

Z dosavadních listin vystupuje uzavřený mechanismus:

1. Žalobce označí podezření na trestná jednání soudců a státních zástupců, újmy na životě a zdraví, nepravdivé právní a znalecké podklady a související systémový problém měření THC.
2. Orgány souvislý podnět rozdělí podle osob, území, historických věcí a dílčích kompetencí.
3. Jednotlivé spisy neobsahují shodný a úplný soubor podkladů; některé větve se vracejí mezi Prahou a Brnem.
4. Žalobce žádá určit odpovědný orgán a ověřit, co bylo skutečně přijato a předáno.
5. Orgány označí jeho reakce na vlastní postoupení za nepřehlednou, duplicitní nebo zneužívající procesní aktivitu.
6. Věcné jádro – zda byly jednotlivé skutky a označené osoby skutečně prověřeny a zda trestní represe stála na zákonných, pravdivých a přezkoumatelných podkladech – zůstane znovu bez meritorního výsledku.

Tento mechanismus nelze přičítat žalobci. Jeho procesní aktivita je alespoň z podstatné části reakcí na postupy orgánů veřejné moci. Stát se nemůže dovolávat důsledků vlastního roztříštěného postupu jako důvodu k odmítnutí dalšího věcného přezkumu.

XXI. Důkazní návrhy

Žalobce navrhuje provést důkaz těmito novými listinami:

- Sdělení Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 13. srpna 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-73, doručené žalobci dne 18. srpna 2026.
- Rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 17. srpna 2026, č. j. SIN 233/2026-9.

Ve spojení s již předloženými listinami žalobce navrhuje hodnotit zejména předžalobní výzvu NSZ ze dne 14. července 2026, podnět a procesní mapu ze dne 25. července 2026, žádost o evidenční údaje ze dne 26. července 2026 a naléhavé doplnění předžalobní výzvy ze dne 27. července 2026. Teprve jejich společné čtení umožňuje zjistit, zda tvrzení NSZ a VSZ o nesouvisejících přílohách a nevysvětleném účelu odpovídá skutečnému obsahu podání.

K prokázání historického obsahu podnětů žalobce dále označuje trestní oznámení NSZ ze dne 6. září 2010 a jeho dodatek, soubor trestních podnětů zřizovatelů Edukatovní konopné kliniky dne 11. května 2011 a žádosti o policejní ochranu od roku 2009, společný trestní podnět všech pěti členů alliance Cannbis is The Cure, z.s. ÚOOZ dne 14. května 2016, soubor podnětů na neznámé osoby Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. února 2025, stížnost NSZ na nečinnost NCOZ dne 20. dubna 2026 a 25. dubna 2026, který NSZ dne 13. května 2026, čj. 6 NZN 1737/2026 – 32 předalo MSZ v Praze a to dne 11. 6. 2026, čj. 3 KZN 197/2026 – 12 podnět rozdělilo na řadu státních zastupitelství v celé ČR.

K prokázání vědomosti a vlastního postupu žalovaného žalobce dále označuje spis sp. zn. MSP-117/2012-OD-DOH, v některých listinách MSP-117/12-OD-DOH, včetně evidenčního obalu; stížnost ze dne 18. května 2012; odpověď ministra Jana Kněžínska ze dne 3. dubna 2019, č. j. MSP-30/2019-ODKA-ORG/4; žádost ze dne 26. května 2025; stížnosti na nečinnost ze dne 24. června a 7. července 2025; interpelaci poslance Ivana Bartoše ze dne 21. července 2025; přípis MSp ze dne 22. července 2025, č. j. MSP-3/2025-ODKA-SPZ/15; a odpověď ministryně Evy Decroix ze dne 18. srpna 2025, č. j. MSP-119/2025-ODKA-ORG/3.

XXII. Návrh procesního postupu soudu

Žalobce navrhuje, aby Městský soud v Praze:

- založil toto podání a obě nové listiny do spisu sp. zn. 18 A 23/2026;
- provedl jimi důkaz o pokračování žalobou tvrzeného roztržitého, formalistického a odpovědnost rozptylujícího postupu;
- hodnotil je společně s dříve předloženou předžalobní výzvou NSZ, procesní mapou řízení a podáními žalovanému;
- vzal na vědomí, že žalobce tímto podáním nemění žalovaného, petit ani předmět řízení a nežádá přezkum rozhodnutí VSZ v tomto řízení;
- přihlédl k mimořádné délce tvrzeného zásahu, jeho dopadu do osobní svobody, zdraví, majetku a pěstebnímu roku 2026 a věc projednal přednostně.

Žalobce nežádá privilegované postavení. Žádá pouze to, aby stát po více než patnácti letech přestal používat vlastní roztržitost jako důvod, proč společné systémové jádro znovu věcně neposoudit.

XXIII. Závěr

Sdělení NSZ a rozhodnutí VSZ nejsou pouze dalšími izolovanými odpověďmi.

Společně zachycují podstatu žalovaného stavu: žalobce doloží trestní podněty proti soudcům a státním zástupcům, tvrzené následky na životě a zdraví, žádosti o ochranu, nepravdivé právní a znalecké podklady a související evropskoprávní otázky; orgány tento celek rozdělí, vedou jej v neúplných spisech a navzájem si jej postupují; a když žalobce požádá o určení odpovědnosti, doložení skutečně provedeného prověřování a ověření evidenční stopy, obrátí se pozornost proti němu a jeho obrana je označena za příčinu nepřehlednosti.

Takový postup je v rozporu se zákazem svévole, s požadavkem dobré správy, s povinností věcně vypořádat podstatu argumentace a s restriktivním pojetím zneužití práva. Nové listiny proto významně zesilují důkazní základ žaloby proti Ministerstvu spravedlnosti a potvrzují, že tvrzený zásah nebyl odstraněn.

Mgr. Dušan Dvořák

žalobce

V Ospělově dne 19. srpna 2026

Použitá judikatura

Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 4. 2012, sp. zn. II. ÚS 664/12 – rozhodnutí ve věci 2 T 104/2010, reprodukce námitek k notifikaci technických předpisů, právu EU, čl. 267 SFEU a čl. 39 Listiny i důvodů, pro které Nejvyšší soud nepředložil předběžnou otázku.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. 4. 1996, CIA Security International, C-194/94 – důsledky nesplnění oznamovací povinnosti u technických předpisů.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. 9. 2000, Unilever Italia, C-443/98 – nepoužitelnost neoznámeného technického předpisu ve sporu mezi jednotlivci za podmínek vyložených Soudním dvorem.

Rozsudek velkého senátu Soudního dvora ze dne 6. 10. 2021, Consorzio Italian Management, C-561/19 – povinnost soudu posledního stupně zabývat se návrhem na položení předběžné otázky a řádně odůvodnit použití výjimek z této povinnosti.

- Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 27. 5. 2010, č. j. 1 As 70/2008-74, č. 2099/2010 Sb. NSS – zákaz zneužití práva jako ultima ratio, použitelný restriktivně.
- Rozsudek NSS č. j. 6 As 18/2026-45 – odmítnutí žádosti o informace pro zneužití práva jako krajní a restriktivně užívaný prostředek; konkrétní informace ze spisu podléhají informačnímu zákonu, jsou-li dostatečně určitě vymezeny.
- Rozsudek NSS ze dne 20. 1. 2026, č. j. 1 Afs 183/2025-55 – restriktivní použití zákazu zneužití práva a nutnost poměření s právní jistotou.
- Rozsudek NSS ze dne 14. 1. 2015, č. j. 10 As 117/2014-64 – informační zákon neslouží k dovysvětlování rozhodnutí; nynější věc je odlišná požadavkem na existující evidenční údaje.
- Nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2006, sp. zn. IV. ÚS 360/05 – právo na informace a informační sebeurčení ve vztahu k údajům vedeným státem.
- Rozsudek NSS ze dne 29. 1. 2021, č. j. 2 Afs 188/2019-51 – informační sebeurčení a efektivní procesní obrana při přístupu k informacím vedeným orgánem veřejné moci.
- Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 565/21 – požadavek vypořádání klíčové argumentace jako součást řádného odůvodnění.

Přílohy

- NSZ ze dne 13. 8. 2026, č. j. 6 NZN 1737/2026-73.
- VSZ v Praze ze dne 17. 8. 2026, č. j. SIN 233/2026-9.

Přílohy ve spise soudu

Ministerstvo spravedlnosti ze dne 22. 7. 2025, č. j. MSP-3/2025-ODKA-SPZ/15.

Interpelace poslance PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D., ze dne 21. 7. 2025.

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix ze dne 18. 8. 2025, č. j. MSP-119/2025-ODKA-ORG/3 – odpověď na interpelaci.